

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5069907-65.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: ADILSON DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO DE ÚNICA HERDEIRA. EXIGÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DA HERDEIRA REQUERENTE SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. LEI Nº 6.858, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1980. PRECEDENTE DO TRF2. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **CONCEDER A SEGURANÇA**, determinando o pleito de habilitação da impetrante e o prosseguimento do feito. Sem honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Notifique-se o Juízo impetrado. Transitado em julgado, dê-se baixa e archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

5069907-65.2024.4.02.5101

510014455445 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5069907-65.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: ADILSON DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado em face da decisão do Juízo Federal da 5ª VF de São João de Meriti, proferida no **Evento 397** dos autos do cumprimento de sentença nº 0002633-85.2007.4.02.5160/RJ nos seguintes termos:

"Trata-se de requerimento de habilitação formulado por Emanuelle Oliveira Rizzuto dos Santos Galdino (sucessora de Adilson dos Santos).

A certidão de óbito do demandante Adilson dos Santos dá conta de que ele era viúvo, deixou 1 filha maior e também deixou bens a inventariar.

O espólio deverá requerer a habilitação devidamente representado pelo(a) inventariante.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que, quando do falecimento da parte ou legitimado ativo, havendo bens a inventariar, a necessária substituição processual do de cujus dar-se-á pelo espólio (Nesse sentido: STJ, REsp 254180/RJ, 6ª Turma, DJ 15/10/2004, Relator Ministro Vicente Leal, decisão unânime; 2- STJ; AREsp 1079107/RJ, 2ª Turma, DJ 30/11/2017, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, decisão monocrática; 3- TRF2, Agravo 201202010152220, 8ª Turma Especializada, E-DJF 22/03/2013, Relatora Desembargadora Federal Vera Lúcia Lima, decisão unânime).

Na hipótese dos autos, com o falecimento do autor (pretenso credor), seu patrimônio (que inclui os seus bens, direitos e obrigações) tornou-se um todo unitário, o espólio, que será partilhado no inventário (art. 1.796 do CC). Assim sendo, somente o espólio é

parte legítima para atuar em Juízo na persecução dos bens deixados pela parte falecida até que ocorra a partilha, devendo ser representado pelo(a) inventariante, conforme prevê o art. 75 do CPC.

Isso posto, indefiro o requerimento de habilitação formulado. Suspendo o curso do processo por 90 dias para que venha aos autos um novo requerimento de habilitação formulado, desta vez, pelo espólio, devidamente constituído na forma da lei e representado por inventariante, sob pena de extinção.

Intimem-se para ciência da presente decisão e, quanto aos demais autores, para ciência do depósito de suas requisições (cf. eventos 392/396), pelo prazo de 5 dias. Após, suspenda-se o trâmite processual.

Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação, dê-se baixa e arquivem-se os autos."

Requeru a concessão da segurança, para que seja deferida a habilitação da impetrante diretamente nos autos da execução, e posterior reexpedição do requisitório de nº: JEF2016011348 no valor de R\$ 1.558,07 depositado na Caixa Econômica Federal, conta nº 009734658.

Decisão desta relatoria indeferindo o pedido liminar por ausência de configuração de *periculum in mora* que justificasse a exceção ao contraditório.

Informações pela autoridade coatora, perecer do *Parquet*.

É o breve relatório.

VOTO

O Mandado de Segurança está previsto no artigo 5º, da CF/88 e reproduzido no art. 1º da Lei 12.016/2009. É a via mandamental o remédio jurídico dedicado à defesa de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No âmbito dos Juizados Especiais Federais desta Segunda Região, as Turmas Recursais fixaram entendimento (Enunciado nº 73) no sentido de que é inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento de sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado.

No caso em exame a parte impetrante demanda sua habilitação no processo originário, afirmando ser a única herdeira, e requer a expedição de alvará em seu nome.

O artigo 689 do CPC estabelece que, falecendo qualquer das partes proceder-se-á a habilitação nos próprios autos.

Ressalto que a jurisprudência é firme no sentido da possibilidade de habilitação dos herdeiros independentemente da abertura de inventário, aplicando-se por analogia a Lei n.º 6.858/80 e a Lei n.º 8.213/91. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS INDEPENDENTEMENTE DA ABERTURA DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pela UNIÃO, com base na alínea "a" do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim sintetizado (e-STJ fl. 79): **PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SUCESSORES. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. INDEPENDENTE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. 1. O propósito da legislação é simplificar o recebimento pelo sucessores do de cujus de valores com nítida natureza alimentar. 2. Reconhecido o direito dos herdeiros da falecida a executar os valores propostos na ação de execução, independentemente da abertura de inventário. 3. Embora não haja regulação legal específica no âmbito estatutário, deve-se aplicar, por analogia, o disposto nos artigos 1º da Lei nº 6.858/1980 e 112 da Lei nº 8.213/1991, cuja disciplina - tratando dos**

empregados e segurados da Previdência Social - visa simplificar o recebimento pelos sucessores de valores com nítida natureza alimentar, sempre dispensando a necessidade de inventário ou arrolamento.(...) REsp 1523085- SC, Min. Mauro Campbell Marques, data do julgado: 20/04/2015.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGARQUANTIA CERTA REAJUSTE DE 28,86%. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS.

1. Nos termos do art. 666 do CPC/2015 c/c art. 1º da Lei 6.858/80 e com o art. 1º, § único, II e art. 2º do Decreto 85.845/81, os valores devidos pela União e suas autarquias a título de atrasados pelo reajuste de 28,86% serão pagos àqueles que comprovem a habilitação na Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, sendo desnecessária a habilitação do espólio ou abertura de inventário.

2. Verifica-se da certidão de óbito em questão que o autor faleceu, deixando três filhos, tendo sido juntadas as cópias das carteiras de identidade de todos os agravantes, comprobatórias da condição de sucessores, e sua legitimidade para constituírem o polo ativo do cumprimento de sentença.

3. Agravo de Instrumento provido. Agravo de Instrumento - Turma Espec. III - Administrativo e Cível. Nº CNJ: 0000783-96.2020.4.02.0000 (2020.00.00.000783-5). RELATOR : Desembargador Federal SERGIO SCHWAITZER . AGRAVANTE: RAQUEL MARQUES PAIVA E OUTROS. AGRAVADO: : UNIAO FEDERAL. Origem: 03ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00797586419974025101)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS NOS PRÓPRIOS AUTOS INDEPENDENTE DA ABERTURA DE INVENTÁRIO. Nos termos do CPC é possível se habilitar os herdeiros nos autos da causa principal, desde que provem por documento o óbito do falecido e sua qualidade. Desnecessidade de condicionar o prosseguimento da execução à abertura de inventário.

(TRF4- AG: 50290556320174040000 5029055-63.2017.4.04.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data do Julgamento: 06/12/2017 - QUARTA TURMA).

De acordo com o STJ, ainda é possível que o espólio seja representado pela totalidade dos herdeiros, enquanto ainda não aberto o inventário.

Tipo
Acórdão
Número
2015.01.63855-8 201501638558
Classe
AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 1541952
Relator(a)
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Origem
STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Órgão julgador
TERCEIRA TURMA
Data
16/06/2016
Data da publicação
23/06/2016
Fonte da publicação
DJE DATA:23/06/2016 ..DTPB:

..EMEN: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DA EXECUTADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. HERDEIROS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DA ABERTURA DE INVENTÁRIO NO MOMENTO DO PEDIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende ser regular a representação do espólio quando todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante, quando o inventário não exista no momento do pedido de habilitação. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. ..EMEN:

E ainda, de acordo com o artigo 688 do CPC, poderá a habilitação ser requerida pelos sucessores do falecido.

" Art. 688. A habilitação pode ser requerida:

I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido;

II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte."

Como demonstrado, há várias opções válidas para a sucessão de partes no caso de óbito da autora originária.

De fato, no que tange ao pedido de habilitação, o artigo 689 do CPC estabelece que, falecendo qualquer das partes proceder-se-á a habilitação nos próprios autos:

Art. 688. A habilitação pode ser requerida:

I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido;

II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte.

Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.

Com efeito, o entendimento consolidado na 8ª Turma Recursal é o de que, somente é possível a **habilitação** nos próprios autos, quando se trata de herdeiro necessário e nas condições estabelecidas em diplomas próprios, que excetuem a regra geral, que é dirimir tais questões no competente foro de sucessão.

Nesse sentido, vejamos a orientação desta 8ª Turma:

MANDADO DE SEGURANÇA. HABILITAÇÃO DA PENSIONISTA NOS AUTOS PRINCIPAIS PARA RECEBER VALORES DEVIDOS EM VIDA AO INSTITUIDOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ART. 1º DA LEI Nº 6.858/80 C/C ARTIGOS 1º E 2º DO DECRETO 85.845/81. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ e TRFs . Com a morte do autor da ação , cabe a sucessão processual pela pensionista habilitada, para receber valores não recebidos em vida pelo titular , desde que presente a hipótese do do art. 1º da Lei nº 6.858/80 c/c artigos 1º e 2º do Decreto 85.845/81. (Precedente 5118610-32.2021.4.02.5101 - RELATORA CYNTHIA LEITE MARQUES - SESSÃO VIRTUAL 14/12/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO DE SUCESSORES QUE NÃO SÃO HERDEIROS NECESSÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. É necessária a obtenção de alvará oriundo do juízo e da justiça competente para dirimir a questão sucessória. (Recurso cível n.º 5022029-18.2022.4.02.5101 - sessão 14/06/2022 - relator Dr. Luis Eduardo Bianchi)

Sendo assim, os valores requisitados em favor da *de cujus* somente poderão ser levantados por ordem emanada de um Juiz de Orfãos e Sucessões da Justiça Estadual, **momento quando não se tem certeza quanto à existência de outros possíveis herdeiros**. Acerca do tema, o antigo Código de Processo Civil tinha disposição mais detalhada sobre a possibilidade do sucessor, que fosse herdeiro necessário, habilitar-se nos próprios autos, no artigo 1060, I.

A certidão de óbito foi juntada no processo (Evento 362, **CERTOT4**), afirmando que de cujus faleceu em 27/10/2023, e deixou bens, assim como apenas uma filha maior / herdeira, a impetrante.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, **VOTO** por **CONCEDER A SEGURANÇA**, determinando o pleito de habilitação da impetrante e o prosseguimento do feito. Sem honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Notifique-se o Juízo impetrado. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquite-se.

